

سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو
(مشاورتی اختیارِ سماعت)

موجود:

جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس
جناب جسٹس سردار طارق مسعود
جناب جسٹس سید منصور علی شاہ
جناب جسٹس یحییٰ آفریدی
جناب جسٹس امین الدین خان
جناب جسٹس جمال خان مندوخیل
جناب جسٹس محمد علی مظہر
جناب جسٹس سید حسن اظہر رضوی
محترمہ جسٹس مسرت ہلالی

ریفرنس نمبر 1 بابت 2011ء

[آئین کی دفعہ 186 کے تحت صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے ریفرنس]

حاضری میں:

صدر کی نمائندگی کے لیے

:

جناب منصور عثمان اعوان،
اٹارنی جنرل برائے پاکستان بہ اعانت
چودھری عامر رحمان،
ایڈیشنل اٹارنی جنرل برائے پاکستان
ملک جاوید اقبال وینس،
ایڈیشنل اٹارنی جنرل برائے پاکستان
راجا محمد شفقت عباسی،
ڈپٹی اٹارنی جنرل برائے پاکستان
محترمہ مریم علی عباسی، ایڈووکیٹ۔

:

عدالت کے نوٹس پر

جناب خالد اسحاق، ایڈووکیٹ جنرل، پنجاب، بہ اعانت
جناب ثناء اللہ زاہد، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل
جناب حسن اکبر، ایڈووکیٹ جنرل، سندھ، بہ اعانت
جناب قاضی محمد بشیر، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل
جناب عامر جاوید، ایڈووکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، بہ اعانت
جناب سلطان مظہر شیر خان، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل
جناب آصف ریکی، ایڈووکیٹ جنرل، بلوچستان، بہ اعانت
جناب محمد ایاز سواتی، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل

:

مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے قانونی ورثا کے لیے

جناب فاروق ایچ نائیک، سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، بہ اعانت
جناب افتخار شاہ اور جناب شیراز شوکت راجپر، ایڈووکیٹ
(جناب بلاول بھٹو زرداری کے لیے)

میاں رضاربانی، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، بہ اعانت
جناب ذیشان عبداللہ، ایڈووکیٹ
(محترمہ صنم بھٹو، محترمہ بختاور بھٹو زرداری اور محترمہ آصفہ بھٹو
زرداری کے لیے)

جناب زاہد ابراہیم، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، بہ اعانت
جناب التمش عرب، ایڈووکیٹ
(محترمہ فاطمہ بھٹو اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کے لیے)

جناب منظور احمد ملک، سابق فاضل جج سپریم کورٹ آف
پاکستان، بہ اعانت

جناب انصرونواز مرزا، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، جناب حیدر رسول،
ایڈووکیٹ سپریم کورٹ اور جناب شہریار ریاض، ایڈووکیٹ ہائی
کورٹ

جناب محمد مخدوم علی خان، سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، بہ اعانت
جناب سعد ممتاز ہاشمی، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

جناب خالد جاوید خان، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

چودھری اعتراز احسن، سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، بہ اعانت
محترمہ زبیرہ فیاض سویا، ایڈووکیٹ اور جناب قیصر نواز، ایڈووکیٹ

جناب اسد اللہ خان چکنی، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، بہ اعانت جناب
طارق خان ہوتی، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

جناب صلاح الدین احمد، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، بہ اعانت جناب
احسان ملک، ایڈووکیٹ اور جناب امان آفتاب ایڈووکیٹ

جناب احمد رضا قصوری، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ (بذات خود)

جناب علی عمران، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

12 دسمبر 2023ء، 8 جنوری 2024ء، 20 فروری

2024ء، 26 فروری 2024ء، 27 فروری 2024ء، 28

فروری 2024ء اور 4 مارچ 2024ء

عدالتی معاون

:

شکایت کنندہ

:

سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے

:

تاریخ ہائے سماعت

:

رائے

ہم (ججوں) پر لازم ہے کہ 'اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق' انصاف کی فراہمی کا اپنا بنیادی فریضہ ادا کریں اور 'ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، قانون کے مطابق، بلا خوف یا رعایت، اور بلا رغبت یا عناد، انصاف کریں'۔ ہماری عدالتی تاریخ میں بعض فیصلے ایسے ہیں جنہوں نے ایسا عوامی تاثر قائم کیا کہ خوف یا رعایت کی مجبوری کی وجہ سے انصاف فراہم نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اور خود احتسابی کے جذبے کے تحت اپنے ماضی کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا سامنا کرتے ہوئے انہیں قبول کریں جس سے ہمارے اس پختہ عزم کی عکاسی ہو کہ ہم پوری دیانت کے ساتھ قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ سفر کی درست سمت کا اس وقت تک انتخاب ممکن نہیں ہو تا جب تک غلطیوں کا اعتراف اور پھر اصلاح نہ کی جائے۔

2۔ آئین کی دفعہ 186 کے تحت مشاورتی اختیار سماعت کا تقاضا ہے کہ عدالت ہذا صدر کی جانب سے بھیجے گئے عوامی اہمیت کے کسی 'قانونی سوال' پر رائے دے۔ ہمارے فہم میں، قانونی سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا جناب ذوالفقار علی بھٹو ('جناب بھٹو')، سابق وزیر اعظم پاکستان، کے خلاف مقدمہ قتل میں ٹرائل کورٹ (لاہور ہائی کورٹ) اور ایپیلیٹ کورٹ (سپریم کورٹ) نے صحیح طریق کار اور منصفانہ سماعت کے تقاضے پورے کیے۔ اس سوال پر ہم غور و فکر کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ کیا ٹرائل کورٹ اور ایپیلیٹ کورٹ نے صحیح طریق کار اور منصفانہ سماعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور ان پر عمل کیا؟

3۔ صدر پاکستان کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے تسلط کے تحت جناب بھٹو کے مقدمے، اثبات جرم اور سزائے موت کی کارروائی پر غور کریں۔ ریفرنس جناب بھٹو کی سیاسی جماعت کی حکومت کے دوران میں دائر کیا گیا تھا لیکن بعد میں آنے والی دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومتوں نے اس تحقیق کو آگے بڑھایا اور اس ریفرنس کو واپس لینے کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ اس اجتماعی دلچسپی سے پاکستان کے عوام کی اس خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں عدالت کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جناب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے مقدمے میں جناب بھٹو کو منصفانہ سماعت اور صحیح طریق کار کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔

4۔ ملک کے ممتاز قانونی دماغوں کی مفید معاونت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان وجوہات کی بنا پر جو بعد میں جاری کی جائیں گی اور ان میں مذکور توسیعات اور توضیحات کے تابع، بھیجے گئے سوالات پر اپنی مختصر رائے درج ذیل طریقے سے دیتے ہیں:

پہلا سوال

کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل میں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ان بنیادی حقوق کے تقاضے پورا کرتا ہے جن کی ضمانت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین، 1973ء کی دفعہ 4(1) اور 4(2)(a)، دفعہ 8، دفعہ 9، دفعہ 10A / صحیح طریق کار، دفعہ 14 اور دفعہ 25 میں دی گئی ہے؟ اگر نہیں، تو اس کا اثر اور نتائج؟

رائے

(i) لاہور ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی کارروائی میں منصفانہ سماعت اور صحیح طریق کار کے بنیادی حقوق کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، جن کا تحفظ آئین کی دفعات 4 اور 9 میں کیا گیا ہے اور جن کی ضمانت بعد میں ایک الگ اور مستقل بنیادی حق کے طور پر آئین کی دفعہ 10A میں دی گئی۔

(ii) جناب بھٹو کو مجرم قرار دینے اور انہیں سزائے موت دینے کے فیصلے کو کالعدم کرنے کا کوئی طریق کار آئین اور قانون میں نہیں ہے؛ عدالت ہذا کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست کے مسترد کیے جانے کے بعد مذکورہ فیصلے کو حتمی حیثیت حاصل ہو چکی۔

¹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعات 178 اور 194 کے تحت تیسرے جدول میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کے منصب کا حلف۔

دوسرا سوال

کیا جرم ثابت ہونے کو، جس کے نتیجے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ قرار دیا جاسکتا ہے جس کا ماننا تمام دیگر عدالتوں پر قانونی اصول پر مبنی ہونے یا اس کی توضیح کرنے کی بنا پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین، 1973ء کی دفعہ 189 کی رو سے لازم ہے؟ اگر نہیں، تو اس کا اثر اور نتائج؟

رائے

بیچے گئے سوالات میں اُن قانونی اصولوں کو متعین نہیں کیا گیا جن کی توضیح عدالت ہذا نے 'ذوالفقار علی بھٹو مقدمہ' میں کی ہے جن کے متعلق رائے مانگی گئی ہے۔ اس لیے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا کہ کیا 'ذوالفقار علی بھٹو مقدمہ' میں بیان کیے گئے کسی قانونی اصول سے پہلے ہی اختلاف کیا گیا ہے یا اسے کالعدم کیا گیا ہے۔

تیسرا اور پانچواں سوال

کیا اس مقدمے کے مخصوص حالات کے تناظر میں سزائے موت دینا اور اسے برقرار رکھنا انصاف پر مبنی تھا یا اسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف واضح تعصب کی وجہ سے ارادی قتل کے مترادف کہا جاسکتا ہے؟

جن نتائج تک پہنچا گیا اور ثبوتوں / مقدمے کے مواد سے استنباط کی بنا پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جرم ثابت ہونے اور انہیں سزا دینے کا حکم دیا جاسکتا تھا؟

رائے

آئین کی دفعہ 186 کے تحت مشاورتی اختیار سماعت میں عدالت ہذا شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتی، نہ ہی اس مقدمے کے فیصلے کو کالعدم کر سکتی ہے۔ تاہم اپنی تفصیلی وجوہات میں ہم منصفانہ سماعت اور صحیح طریق کار کے متعلق بنیادی آئینی و قانونی کمزوریوں کی نشاندہی کریں گے۔

چوتھا سوال

کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے، تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا صریح ذکر قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں ہے:

(a) سورۃ النساء، آیات 17 و 18؛ سورۃ البقرۃ، آیات 159، 160 اور 222؛ سورۃ المائدۃ، آیت 39؛

سورۃ الاعراف، آیت 153؛ سورۃ النحل، آیت 119؛ سورۃ طہ، آیت 82؛ نیز (b) سنن ابن ماجہ، باب

171، حدیث نمبر 395۔

توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟

رائے

اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی۔ اس لیے اس پر رائے دینا مناسب نہیں ہوگا۔

(قاضی فائز عیسیٰ)

چیف جسٹس

(جسٹس سید منصور علی شاہ)

جج

(جسٹس سردار طارق مسعود)

جج

(جسٹس امین الدین خان)

جج

(جسٹس یحییٰ آفریدی)

جج

(جسٹس محمد علی مظہر)

جج

(جسٹس جمال خان مندوخیل)

جج

(جسٹس مسرت ہلالی)

جج

(جسٹس سید حسن اظہر رضوی)

جج

اسلام آباد میں کھلی عدالت میں 6 مارچ 2024ء کو اعلان کیا گیا۔

چیف جسٹس

اشاعت کے لیے منظور شدہ